

ALLEGATO A)

“DIRETTIVE PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

1. UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede due diverse tipologie di dichiarazioni sostitutive rese sotto la personale responsabilità del dichiarante:

- a) **dichiarazioni sostitutive di certificazioni**, attinenti agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del d.P.R. 445/2000;
- b) **dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà** concernenti stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, anche non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse (art. 47 del d.P.R. 445/2000).

La diversità dell’oggetto di tali dichiarazioni sostitutive condiziona necessariamente anche le modalità di verifica in ordine alla veridicità delle stesse, nel modo che verrà di seguito specificato.

Al fine di facilitare e rendere più snelle e più sicure le operazioni di controllo, riducendo gli ambiti di possibile contenzioso, occorre in primo luogo che la dichiarazione sostitutiva sia univoca, chiara, d’inequivocabile significato e rappresentativa di dati oggettivi, facilmente esprimibili, quantificabili e non suscettibili di valutazioni discrezionali o di molteplici interpretazioni.

Non rientrano tra le dichiarazioni sostitutive, quindi, quelle espressive di elementi valutativi o di giudizi, sottoponibili ad un’interpretazione soggettiva, né le dichiarazioni concernenti impegni o accadimenti futuri.

Alla luce di quanto premesso, le strutture devono prestare la massima attenzione, precisione ed accuratezza nella predisposizione della modulistica da mettere a disposizione dell’utente, quale necessario presupposto per la semplificazione e razionalizzazione dei controlli.

2. RESPONSABILITÀ

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà comportano la responsabilità del dichiarante, con conseguenze sia sul piano penale che amministrativo, nel caso di accertamento di false dichiarazioni.

L’effettuazione dei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive costituisce un obbligo per l’amministrazione.

Ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 445/2000, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esonerati da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

3. NATURA E OGGETTO DEI CONTROLLI

Oggetto del controllo è la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Dal momento che l'amministrazione ha l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati, che sostituiscono in via definitiva i corrispondenti certificati o documenti, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ancorché obbligatoria, non costituisce condizione per il perfezionamento dell'atto conclusivo del procedimento cui le dichiarazioni medesime attengono.

In caso di dichiarazioni sostitutive rese nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 445/2000, i controlli di cui all'art. 71 concernono anche l'effettiva sussistenza di tale impedimento. In tal caso, la consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante, ai fini della verifica dei dati concernenti lo stato di salute, risulta legittima, anche sotto il profilo della tutela della riservatezza, in quanto si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 2, del d.P.R. 445/2000.

Nel caso in cui si accerti che la dichiarazione sostitutiva di cui sopra è stata resa da persona non rientrante nelle tipologie tassativamente indicate nel comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 445/2000 (coniuge o, in sua assenza, figli, o in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado), la stessa dichiarazione è priva di rilevanza ed è considerata come non espressa. In tal caso ne è data prontamente comunicazione espressa alla persona nell'interesse della quale tale dichiarazione sostitutiva è stata resa.

4. SOGGETTI COMPETENTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 23 di data 30 novembre 1992, alle operazioni di controllo provvede il responsabile del procedimento in relazione al quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive.

Il Dirigente competente provvede, anche ove non sussista un "procedimento amministrativo" in senso stretto (es. attività di gestione del personale), ad individuare un responsabile per i controlli, scelto tra il personale preposto all'istruttoria dell'attività nell'ambito della quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive.

Ove il responsabile non sia stato individuato dal Dirigente, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, l'istruttoria procedimentale fa capo al Dirigente medesimo o al Direttore d'ufficio competente, che dovranno, pertanto, provvedere anche alle operazioni di controllo.

5. TIPOLOGIE DI CONTROLLI

Il controllo è svolto dal responsabile del procedimento, ove possibile, nel corso dell'istruttoria procedimentale, prima dell'emanazione del provvedimento finale.

L'amministrazione può, a seconda dei casi, ricorrere alle seguenti tipologie di controllo:

1. **controllo a campione;**
2. **controllo mirato;**
3. **controllo "a tappeto".**

5.1. Controllo a campione

Considerato che la legge non obbliga l'amministrazione a procedere ad una verifica sistematica in ordine alla veridicità del contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, di norma si procede con controlli a campione.

Ogni struttura organizzativa provinciale sottopone al predetto controllo il campione minimo delle pratiche di propria competenza individuato dalla Giunta provinciale, in taluni casi in percentuale differenziata, a seconda della natura, della consistenza numerica e della complessità dei procedimenti o delle attività.

Tale **campione minimo, determinato su un arco temporale annuale, è individuato quale percentuale sul totale delle pratiche trattate dalla struttura**, che comportino l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive: non è pertanto assolutamente rapportato al numero totale delle dichiarazioni ricevute (infatti, ancorché ogni pratica possa contenere una pluralità di dichiarazioni sostitutive, ciò che rileva è il numero di pratiche verificate).

Fissata la percentuale di campionamento sul totale indistinto di pratiche trattate da ciascuna singola struttura, **rientra nella responsabilità del Dirigente competente per materia garantire che, in concreto, i controlli vengano effettuati avuto riguardo ad un campione rappresentativo delle varie tipologie dei procedimenti e delle attività** che comportano l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive, evitando la concentrazione dei controlli su un'unica o su poche tipologie di procedimento o di attività.

Qualora si operi attraverso il controllo a campione, ciascuna pratica assoggettata a controllo va verificata con riferimento a tutte le dichiarazioni sostitutive in essa presenti, fermo restando quanto diversamente disposto relativamente ai controlli sulle dichiarazioni ICEF (cfr. paragrafo 6).

Il campione delle pratiche da assoggettare a controllo, nel rispetto della percentuale minima stabilita, deve essere estratto dal responsabile del procedimento con procedure idonee a garantire un'effettiva selezione casuale.

La scelta delle pratiche da assoggettare a controllo può essere pertanto effettuata:

- a) con sorteggio periodico, riferito alle istanze presentate (o ai procedimenti avviati) nel periodo individuato come base temporale di riferimento per i controlli (es.: mese, trimestre...);
- b) con sorteggio una tantum, nei casi in cui sia fissato un unico termine di presentazione delle domande o di inizio del procedimento;

c) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (ad es.: una pratica ogni tot pratiche avviate).

La scelta del campione tramite sorteggio è effettuata dal responsabile del procedimento, assistito da due testimoni appartenenti alla struttura competente.

Di tali operazioni viene redatto un succinto “verbale di estrazione del campione”.

Il Dirigente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle sopra indicate qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili.

5.2. Controlli mirati

I controlli mirati vengono effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o comunque qualora emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni sostitutive configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati. In ogni caso il fondato dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

In tal caso saranno oggetto di controllo non il complesso delle dichiarazioni sostitutive attinenti ad una particolare pratica (es.: istanza di contributo del sig.), ma solo puntuali dichiarazioni rese su specifici oggetti.

Si evidenziano in particolare i seguenti “indicatori di rischio”:

- inattendibilità o imprecisione della dichiarazione sostitutiva;
- elementi in grado di far supporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni rese;
- indeterminatezza della situazione descritta, con impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili;
- elementi sintomatici di contraddizione rispetto a dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile oggetto rilasciate in occasione di altri procedimenti o attività e/o risultanti dal confronto tra banche dati.

Il numero di controlli puntuali effettuati concorre al raggiungimento della percentuale di campionamento - predefinita per ogni struttura procedente - esclusivamente nel caso in cui detti controlli siano estesi a tutte le dichiarazioni sostitutive afferenti alla medesima pratica.

5.3. Controlli “a tappeto”

Nel caso di procedimenti o attività particolarmente complessi è possibile procedere ad una verifica sistematica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, purché tali operazioni non comportino un ingiustificato aggravamento del procedimento nei confronti del cittadino (ad es.: ritardo nel rilascio del provvedimento finale).

E' altresì possibile ricorrere al controllo “a tappeto”, laddove dai controlli effettuati nell'arco temporale annuale precedente emergano, in riferimento ad una medesima tipologia di dichiarazioni

sostitutive, percentuali di dichiarazioni non veritiere superiori al 40% del totale di quelle controllate. In tale evenienza, il Dirigente della Struttura competente, con provvedimento motivato, determina le misure organizzative necessarie ad effettuare il controllo in questione per l'anno in corso.

6. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ICEF

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ICEF sono effettuati in forma centralizzata dal Nucleo di controllo di cui all'art. 24 delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore", da ultimo approvate con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010, con le modalità indicate nelle citate disposizioni e di seguito specificate.

Il Nucleo di controllo effettua i controlli sulle dichiarazioni ICEF presenti nel relativo sistema informativo per conto di tutti gli enti aderenti al sistema ICEF, indipendentemente dall'ente o soggetto competente per la raccolta della domanda e per l'assegnazione del beneficio cui la dichiarazione ICEF è collegata.

Il Nucleo di controllo riferisce annualmente al Comitato tecnico di esperti previsto dall'art. 26 della deliberazione n. 1419/10 dell'attività di controllo effettuata.

I controlli sui dati dichiarati nella domanda, non riconducibili alle dichiarazioni ICEF, nonché le eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria nel caso di riscontro di false dichiarazioni rese nella domanda, **rimangono comunque in capo alle strutture, soggetti o enti competenti per l'assegnazione dei benefici.**

Alle strutture o enti che assegnano i benefici competono in ogni caso gli adempimenti amministrativi conseguenti all'accertamento della non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF o di quanto dichiarato nella domanda, in particolare alla decadenza del beneficio in tutti i casi in cui il dato non veritiero sia stato direttamente influente per la concessione o per la quantificazione dello stesso.

6.1. Tipologie di controllo

Il Nucleo di controllo attiva la procedura di verifica - di norma effettuata su dichiarazioni ICEF collegate all'avvenuta concessione di un beneficio - sulla base dei seguenti criteri e modalità:

a) controllo automatizzato

Il controllo automatizzato viene effettuato mediante l'incrocio delle banche dati disponibili per la Provincia ed ha per oggetto i dati relativi ai redditi e ai fabbricati di un numero di dichiarazioni ICEF non inferiore a 10.000, estratte mediante campionamento casuale ma rappresentativo delle diverse politiche interessate.

Tale controllo è effettuato mediante l'utilizzo delle banche dati cui la Provincia può accedere con interrogazioni generalizzate: il sistema informatico incrocia i dati delle dichiarazioni ICEF estratte con i corrispondenti valori contenuti nella banca dati dei fabbricati e nella banca dati

dei redditi. Si stabilisce un limite di tolleranza pari ad 100,00 € per i redditi e 500,00 € per i fabbricati.

Fatti salvi i casi di irregolarità e di omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, tutte le dichiarazioni ICEF che a seguito del controllo automatizzato mantengono l'anomalia, intesa quale non corrispondenza, rilevata tramite l'incrocio automatizzato delle banche dati suindicate (redditi e fabbricati) vengono sottoposte al controllo dettagliato di cui alla successiva lett. b) e vengono evidenziate nel sistema informativo come utilizzabili ma non modificabili fino alla conclusione della procedura di controllo.

b) controllo dettagliato

Tale controllo viene effettuato su tutte le dichiarazioni ICEF che, a seguito del controllo automatizzato di cui alla lettera a) ed esclusi i casi di irregolarità e di omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, presentano almeno un elemento di non corrispondenza o anomalia tra quanto contenuto nella dichiarazione ICEF e quanto risultante dalle banche dati interrogate.

La dichiarazione ICEF sottoposta al controllo dettagliato viene verificata nel suo complesso attraverso interrogazioni puntuali delle banche dati indicate alla lettera a) oltre che delle banche dati di altri enti o soggetti erogatori (es. INAIL), attraverso la collaborazione, ove attuabile e previa sottoscrizione di specifici accordi, con altri soggetti competenti in materia di controllo nonché, per la sola verifica delle informazioni che non siano accertabili o acquisibili d'ufficio, attraverso la richiesta di documentazione all'interessato.

c) controllo mirato

Tale controllo viene effettuato, in aggiunta ai controlli di cui alle lettere a) e b), sui dati di un numero significativo di dichiarazioni presentate per l'ottenimento di benefici consistenti sotto il profilo dell'entità finanziaria, individuate sulla base di indicatori di rischio approvati dalla Giunta provinciale su proposta del Comitato tecnico di esperti di cui all'art. 26 della deliberazione n. 1419/10.

Le modalità di effettuazione del controllo sono quelle indicate alla lett. b), secondo periodo.

d) controllo sulle situazioni anomale

Tale controllo viene effettuato, in aggiunta ai controlli di cui alle lettere a), b) e c), sui dati di un numero significativo di dichiarazioni, individuate tenuto conto dei criteri di stima del reddito in relazione agli indici di consumo e sulla base dei criteri di scostamento rispetto al reddito dichiarato, come definiti ai sensi dell'articolo 25 della deliberazione n. 1419/10.

Le modalità di effettuazione del controllo sono quelle indicate alla lett. b), secondo periodo.

6.2. Procedura di controllo

Il Nucleo di controllo - di regola all'inizio di ogni anno - attiva la procedura di verifica della veridicità delle dichiarazioni ICEF relative all'ultima annualità di riferimento del reddito e del patrimonio conclusa (es. nell'anno 2011 il controllo riguarderà le dichiarazioni ICEF con reddito e patrimonio 2008).

Il sistema informativo evidenzia che la dichiarazione ICEF è in fase di controllo e garantisce che una stessa dichiarazione, ancorché collegata a più domande, sia sottoposta a verifica per una sola volta.

La dichiarazione ICEF sottoposta a controllo potrà ancora essere utilizzata dall'interessato, ma non potrà essere modificata fino all'esito del controllo.

La dichiarazione ICEF risultata non veritiera sarà invece resa inutilizzabile dal sistema.

Qualora il dato non veritiero rilevato in fase di controllo sia rappresentato da mere irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, è comunque consentita la regolarizzazione della dichiarazione ICEF da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000. In tali casi il Nucleo di controllo invita il dichiarante a provvedere entro 15 giorni alla rettifica o integrazione della dichiarazione ICEF, da effettuarsi presso il medesimo ufficio o sportello ove è stata resa la dichiarazione medesima.

In caso di regolarizzazione entro il termine assegnato, la dichiarazione ICEF rettificata o integrata dall'interessato viene rimessa in uso al fine della rideterminazione del/i beneficio/i sulla base dei dati corretti e il Nucleo di controllo, tramite il sistema informativo, provvede a notificare le strutture o enti interessati.

Nelle ipotesi di rifiuto o di inerzia del dichiarante a provvedere entro il termine assegnato per la regolarizzazione, il Nucleo di controllo:

- rende la dichiarazione ICEF non più utilizzabile;
- provvede alla correzione d'ufficio, al fine di consentire in ogni caso la rideterminazione del/i beneficio/i sulla base dei dati corretti;
- provvede a notificare, tramite il sistema informativo, le strutture o enti interessati per gli adempimenti amministrativi di rispettiva competenza.

6.3. Adempimenti successivi alla conclusione del controllo

Nel caso in cui dal controllo della dichiarazione ICEF emergano elementi di non veridicità, il Nucleo di controllo:

- rende la dichiarazione ICEF non più utilizzabile;
- provvede alla correzione d'ufficio, al fine di consentire in ogni caso la rideterminazione del/i beneficio/i sulla base dei dati corretti;
- effettua la relativa segnalazione all'Autorità giudiziaria;
- ne dà immediata comunicazione, tramite il sistema informativo, a tutte le strutture o enti competenti per le domande connesse alla dichiarazione ICEF risultata non veritiera, perché provvedano agli adempimenti amministrativi di rispettiva competenza.

6.4. Controlli sulle dichiarazioni ICEF richiesti dalle strutture

Fermi restando i criteri e le modalità di controllo sopra richiamati, le strutture o gli enti competenti per l'assegnazione di benefici possono richiedere al Nucleo di controllo, laddove abbiano fondati dubbi sulla veridicità di specifiche dichiarazioni ICEF connesse a domande di propria competenza, di effettuare un controllo puntuale sulle medesime.

Le modalità di effettuazione del controllo sono quelle indicate al punto 6.1, lett. b), secondo periodo.

7. VERBALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito “verbale di conclusione del controllo”.

La documentazione acquisita e verificata, unitamente al verbale di conclusione del controllo, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo. Dalla consultazione della singola pratica deve risultare il riferimento puntuale al verbale di sorteggio che ha individuato la pratica stessa (a tale scopo può essere allegata alla pratica copia del verbale di sorteggio).

8. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, si prospettano due tipi di controllo:

- **controllo diretto**, ovvero attraverso collegamenti per via telematica e informatica con le amministrazioni certificanti (cioè le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei loro archivi i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni precedenti);

- **controllo indiretto**, qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione dell'amministrazione certificante. In tale ipotesi la struttura competente richiede direttamente all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi, anche attraverso l'uso di strumenti telematici, privilegiando i mezzi di trasmissione più veloci.

L'amministrazione precedente chiede all'amministrazione certificante di evidenziare, nell'ambito di tali comunicazioni:

- a) l'esito del controllo;
- b) l'ufficio controllante;
- c) il responsabile del controllo;
- d) la data.

L'acquisizione del documento, in originale o in copia, non è necessaria essendo sufficiente ottenere conferma scritta da parte dell'amministrazione “certificante” dei fatti, stati o qualità personali dichiarati all'amministrazione.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio da parte del dipendente dell'amministrazione certificante a cui sia stata assegnata la responsabilità di rispondere alle richieste di verifica.

Fermo restando la responsabilità per violazioni dei doveri d'ufficio, l'amministrazione certificante può ancora validamente rispondere alla richiesta di controllo anche superati i trenta giorni.

Le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire, senza oneri, la consultazione per via ordinaria e telematica dei loro archivi. La consultazione diretta degli archivi ai fini delle attività di controllo e di acquisizione d'ufficio, è da ritenersi compatibile con la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in quanto effettuata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. 445/2000.

E' comunque vietato accedere a dati diversi da quelli che si devono controllare o acquisire d'ufficio.

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati non risultino da certificati o documenti rilasciati da altre amministrazioni pubbliche, ai fini del controllo il responsabile del procedimento può:

- a) richiedere direttamente all'interessato/dichiarante la documentazione comprovante le medesime circostanze. La produzione, ove richiesta, del corrispondente documento costituisce un obbligo per i soggetti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive all'amministrazione;
- b) procedere a sopralluoghi e visite dirette o adottare altre modalità di verifica idonee ad accertare la veridicità di quanto richiesto (nel rispetto della riservatezza e della libertà personale). Tale modalità dovrebbe avere un impiego marginale, per lo più nei casi in cui non sia possibile verificare in altro modo la veridicità delle dichiarazioni rese o quando vi sia il consenso del dichiarante, a condizione che le strutture abbiano preventivamente valutato l'efficacia del ricorso a tali modalità di verifica.

E' essenziale che il responsabile del procedimento possa effettuare le verifiche sulla base di documentazione che dia garanzia di autenticità. Pertanto, l'interessato/dichiarante può produrre, in alternativa e secondo il suo apprezzamento discrezionale, l'originale o copia conforme all'originale della documentazione oppure può semplicemente esibire l'originale o copia conforme della documentazione all'amministrazione, la quale non la trattiene, ma provvede alla verifica e quindi ne acquisisce a fascicolo una semplice fotocopia, con l'annotazione della verifica effettuata.

9. IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE

9.1. Ipotesi di controllo indiretto (presso altre amministrazioni pubbliche)

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 72, comma 2, del d.P.R. 445/2000, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, non pervenga alcuna risposta da parte dell'amministrazione certificante, viene redatto apposito verbale nel quale è riportata l'impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo, indicandone le ragioni.

Tale circostanza non comporta alcuna conseguenza giuridica o di fatto a carico dell'interessato/dichiarante.

Ove si riscontrasse il verificarsi di ricorrenti mancate risposte, è consigliabile provvedere all'assunzione di accordi con l'amministrazione certificante.

9.2. Ipotesi di controllo mediante acquisizione della documentazione presso il dichiarante

Qualora la documentazione sia richiesta direttamente all'interessato/dichiarante, in caso di rifiuto o di inerzia da parte dello stesso (nonostante sia stato inoltrato formale sollecito) nel produrre la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, si presume la falsità della dichiarazione sostitutiva.

9.3. Ipotesi di controllo mediante acquisizione della documentazione tramite sopralluoghi e visite dirette

Nel caso in cui risulti impossibile pervenire all'accertamento della veridicità di quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva e siano altresì state esperite tutte le modalità alternative idonee, viene redatto apposito verbale, nel quale è riportata l'impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo, indicandone le ragioni.

Tale circostanza non comporta alcuna conseguenza giuridica o di fatto a carico dell'interessato/dichiarante.

10. RILEVAMENTO DURANTE I CONTROLLI DI ERRORI/IRREGOLARITÀ/OMISSIONI MATERIALI SANABILI

Qualora, nel corso dei controlli, si siano rilevati degli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, provvede ad invitare il soggetto interessato – con modalità tali da garantire la certezza dell'avvenuta ricezione della richiesta – a regolarizzare o integrare le dichiarazioni sostitutive, fissando un termine per detta regolarizzazione o integrazione.

Se il procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive è ancora in corso, il termine del procedimento stesso è sospeso dalla data di invio della comunicazione all'interessato fino al ricevimento da parte dell'amministrazione di quanto richiesto ai fini della regolarizzazione o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui ai soggetti interessati venga richiesta la regolarizzazione o l'integrazione della dichiarazione sostitutiva durante l'istruttoria procedimentale, in mancanza della stessa, il procedimento non ha seguito e il responsabile del procedimento provvede all'archiviazione dandone comunicazione all'interessato, tramite invio di raccomandata A.R.

A titolo indicativo possono essere considerati meri errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili, che cadono sulla dichiarazione sostitutiva:

- a) l'errore/irregolarità consistente in vizi nella dichiarazione sostitutiva che consentano ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica;
- b) l'omissione consistente in incompletezza della dichiarazione sostitutiva, tale da rendere comunque comprensibile il significato della dichiarazione stessa per gli aspetti rilevanti per il procedimento o per l'attività.

Il responsabile del procedimento, al fine della regolarizzazione dell'elemento della dichiarazione sostitutiva errato o impreciso, deve verificare la sussistenza di tutte le seguenti caratteristiche:

- a) l'evidenza dell'errore/irregolarità/omissione;
- b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso (sicuramente l'errore non deve incidere sulla legittimazione ad accedere al beneficio, sull'entità dello stesso, sulle priorità rispetto ad altre posizioni in concorrenza, sui tempi e su ogni altro aspetto che possa prefigurare una posizione di vantaggio per l'interessato che ha reso la dichiarazione sostitutiva);
- c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione sostitutiva integrativa.

Tali valutazioni vanno svolte con la massima cautela, facendo riferimento ai presupposti ed ai requisiti richiesti da leggi, regolamenti, criteri e modalità generali fissati dalla Giunta provinciale per la disciplina del beneficio stesso.

11. CONSEGUENZE DEL RISCONTRO DI FALSE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

11.1. Sanzioni penali

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni sostitutive rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato d.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Anche l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Pertanto, se nel corso dell'attività di controllo emergono false dichiarazioni, sussiste l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., alla competente Autorità giudiziaria.

11.2. Conseguenze sul piano amministrativo

Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili di cui all'art. 71 comma 3 del d.P.R. 445/2000 (cfr. paragrafo 10), l'amministrazione, fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria:

- a) non concede il beneficio, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (durante l'istruttoria procedimentale);
- b) dichiara la decadenza dal beneficio, nel caso in cui lo stesso sia già stato concesso;
- c) nel caso in cui gli elementi di non veridicità eventualmente riscontrati nella dichiarazione sostitutiva non sono in alcun modo rilevanti ai fini della concessione del beneficio, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso, concede il beneficio, oppure, nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso, non procede alla dichiarazione di decadenza prevista dal punto b).

Nel caso a), il procedimento o l'attività nell'ambito della quale sono state acquisite le dichiarazioni si conclude con un provvedimento che nega la concessione del beneficio, motivato in relazione all'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva (art. 75 del d.P.R. 445/2000).

Nel caso b), l'amministrazione, accertata la falsità della dichiarazione sostitutiva successivamente alla conclusione del procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni false, provvede, con apposito provvedimento motivato in relazione all'accertata falsità, a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso.

A tal fine, viene avviato d'ufficio un nuovo procedimento preordinato a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso e dell'avvio del medesimo ne viene data comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 25 della L.P. 23/92.

La partecipazione al procedimento ai sensi dell'articolo 27 della L.P. 23/92 è garantita solo in funzione dell'adozione del provvedimento finale che nega la concessione del beneficio o dichiara la decadenza dallo stesso, se già concesso, e non attiene invece alla fase di verifica e accertamento della presenza degli elementi di non veridicità. In tale fase, infatti, all'amministrazione deve essere garantito un livello di riservatezza tale da non compromettere l'effettività e l'efficacia delle verifiche e dei controlli in corso di svolgimento.

Il provvedimento che dispone la decadenza, in quanto a contenuto sfavorevole, è comunicato secondo le modalità di cui all'art. 33 della L.P. 23/92.

Nel caso in cui venga dichiarata la decadenza dal beneficio e siano già state erogate somme al dichiarante, il Dirigente deve altresì promuovere l'avvio delle procedure per il recupero integrale delle stesse.